

1500646-79.2021.8.26.0557

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Eduardo Luiz de Abreu Costa

Comarca: Olímpia

Foro: Foro de Olímpia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

ROBERT DOS SANTOS AVILA e outro

I - DO RELATÓRIO

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada Carlos Henrique Dias e Robert dos Santos Ávila, devidamente qualificada, como incurso no art. 157, § 2º, II e VII, do Decreto-Lei n. 2.848/1940 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Olímpia - Vara Criminal

Praça Monteiro Lobato, 377, Centro - CEP 15400-000, Fone:

(17)3281-1927, Olímpia-SP - E-mail: olimpiacr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30 às 19h

1500646-79.2021.8.26.0557 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500646-79.2021.8.26.0557

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

ROBERT DOS SANTOS AVILA e outro

I - DO RELATÓRIO

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada Carlos Henrique Dias e Robert dos Santos Ávila, devidamente qualificada, como incurso no art. 157, § 2º, II e VII, do Decreto-Lei n. 2.848/1940 (Código Penal, CP) (fls. 139/140).

A denúncia foi recebida em 11 de janeiro de 2022 (fls. 142/144).

A parte processada, devidamente citada (fls. 160 e 162), apresentou resposta escrita (fls. 173/176). Argumentou, ao lado de questões preliminares à confirmação do recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP).

Enfrentadas as alegações, não houve absolvição sumária (fls. 200/203) e, conseqüentemente, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento.

A parte processada foi intimada (v. TA).

II - DOS FUNDAMENTOS

Antes de discutir o mérito, não há alegação preliminar.

2.1 Da materialidade dos fatos e da autoria delitiva

A ação penal é procedente.

Certa a materialidade do contexto fático descrito na denúncia, pela leitura do boletim de ocorrência (fls. 07/09 [B0]), do auto de exibição e apreensão (fls. 10 [AEA]) e do auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 11 [AEA]), a autoria, conforme prova testemunhal produzida (v. TA), segue a mesma sorte de certeza (demonstração e comprovação).

Contextualizo e, ao final, explico.

A Sr.^a R. C. B., que se apresenta como parte ofendida, declarou, perante a autoridade policial (fls. 04), que: "se encontrava no caixa do seu estabelecimento, quando ali chegaram dois indivíduos, sendo que um deles portava uma faca de serrinha, anunciando um assalto; QUE, inicialmente, pensou que fosse brincadeira, mas logo se deu conta que realmente se tratava de um roubo, entregando aos indivíduos o dinheiro; QUE, então, acionou a Polícia, que logo deteve os roubadores e recuperou o dinheiro; QUE reconheceu os indivíduos aqui presos, CARLOS HENRIQUE e ROBERT, como os roubadores, assim como a faca por eles utilizada; QUE CARLOS HENRIQUE era quem portava a faca; QUE o dinheiro apreendido lhe foi restituído." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

A testemunha Leolino José Barros, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 03), que: "foram acionados no local dos fatos, um pequeno mercado, tendo sido informados que dois indivíduos haviam acabado de ingressar naquele estabelecimento e, com o uso de uma faca de "serrinha", perpetrando grave ameaça contra a proprietária do estabelecimento, subtraíram o dinheiro do caixa, tendo se evadido rumo a um posto; QUE, com auxílio da Guarda Municipal, efetuaram um cerco no pasto e surpreenderam os indivíduos, identificando-os como CARLOS HENRIQUE e ROBERT; QUE, em revista pessoal, encontraram com CARLOS HENRIQUE uma faca de serrinha, assim como R\$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais) em dinheiro, o qual acabara de ser roubado por ambos; QUE, diante disso, deram-nos voz de prisão em flagrante ressaltando que a vítima os reconheceu como autores do roubo, assim como a faca por eles utilizada; QUE destaca que ambos os apontados são conhecidos dos meios policiais pela prática de roubos na região de Olímpia e Severínia." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

* Sr. Robert dos Santos Ávila:

O acusado foi ouvido pela autoridade policial (fls. 05).

Exerceu o direito de permanecer calado (silêncio).

Negou, todavia, em Juízo (v. TA).

"Por ocasião dos fatos, estava nas proximidades do mercado a conversar com um garota, quando Carlos apareceu. Ele decidiu adentrar o mercado. Entrou primeiramente. Por necessidade, a ideia seria pedir algo para se alimentar. Ao ouvir o barulho de gritos, correu. Estava drogado. Os agentes do Estado abordaram-no. Questionado, não subtraiu nada. Não sabe dizer se Carlos subtraiu algo. Não alegou nada pessoal contra o membro da Polícia Militar inquirido."

* Sr. Carlos Henrique Dias:

O acusado foi ouvido pela autoridade policial (fls. 06).

Exerceu o direito de permanecer calado (silêncio).

Confessou, todavia, em Juízo (v. TA).

"O coacusado Roberto concorreu para o roubo."

Pois bem.

Com efeito, disserto.

2.1.1Do roubo

Nos termos do art. 157, caput, do CP, "subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência", configura o crime de roubo.

O tipo penal, vejam, é "subtrair" (retirar; furtar; tirar; fazer desaparecer) "coisa móvel" (os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social [art. 82 do CC]) "alheia" (que não é nosso [elemento normativo]), "para si ou para outrem" (elemento subjetivo específico), "mediante" (meio de execução) "grave ameaça" (palavra ou gesto intimidativo; promessa de castigo ou malefício; prenúncio de mal ou desgraça; o mesmo que ameaço) ou "violência" (emprego de força [desforço físico]) "a pessoa" (qualquer pessoa), "ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência" (violência imprópria).

De acordo com a Súmula 582 do STJ, "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada."

O golpe conhecido como "Boa noite, Cinderela" configura a violência imprópria - depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência (TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001812-26.2018.8.26.0300, da Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto - Rel. Des. ANDRADE DE CASTRO, V.U., j. 02/11/2019).

Valho-me, pois, dessa explicação.

Respeitada a versão do acusado inconfesso, entendo que, confrontada com o quadro de provas produzido, está absolutamente isolada (solitária) e contraditória (contraposta) (TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0000109-65.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. XISTO RANGEL, V.U., j. 22/01/2020, p. 05), de modo que as declarações da parte ofendida e da testemunha inquirida, contra quem não há alegação pessoal argüida (TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1502980-77.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. SILMAR FERNANDES, V.U., j. 10/02/2020, p. 06), merecem irretocável credibilidade deste magistrado.

Não há motivo fundado para desacreditá-las (TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500329-52.2019.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. FERNANDO GERALDO SIMÃO, V.U., j. 14/10/2021, p. 08; STJ - Quinta Turma - AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO - Rel. Min.

RIBEIRO DANTAS, j. 14/06/2022 ["Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese."]), penso.

No caso dos autos, as palavras da parte ofendida são inegavelmente importantes em fatos ocorridos na clandestinidade (TJSP - 5ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001725-32.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. MAURÍCIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO, V.U., j. 31/05/2022, p. 06/08).

As declarações da vítima tem particular importância.

Nos termos do art. 156, caput, do CPP, a prova da alegação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor da ação penal (versão exculpatória) incumbe à parte processada e é de inteira e exclusiva responsabilidade sua (TJSP - 2ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0001619-70.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. AMARO THOMÉ, V.U., j. 02/09/2019, p. 08; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0000055-02.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. CARLOS EDUARDO ANDRADE SAMPAIO, V.U., j. 30/01/2020, p. 05).

E, nesse aspecto, a Defesa, posto alegar, não provou.

No entender deste magistrado, a reação do acusado inconfesso, por ocasião dos fatos, não condiz com o comportamento de quem é, verdadeiramente, inocente.

A alegação é difícil de se acreditar, noutras palavras.

No caso concreto submetido à análise deste magistrado, o acusado Carlos Henrique Dias, por ocasião dos fatos, abordou a parte ofendida, anunciou o assalto e, com uma faca em mãos, ordenou a entrega do dinheiro.

O comparsa permaneceu ao lado.

Esse contexto declarado pela parte ofendida configura grave ameaça e, com a subtração patrimonial subsequente, o crime previsto no art. 157, caput, do CP (TJSP - 8ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0001605-52.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. SÉRGIO ANTÔNIO RIBAS, V.U., j. 05/05/2022, p. 10).

Assim, convenço-me que o acusado Carlos Henrique Dias, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas, subtraiu coisa móvel alheia (o dinheiro da parte ofendida), para si e para outrem, mediante grave ameaça à parte ofendida.

Verificou-se, no caso vertente, a inversão possessória.

Nesse contexto, o coacusado Robert dos Santos Ávila, por ocasião dos fatos, concorreu dolosamente para tanto (arts. 18, I, e 29, caput, do CP), na medida em que, ao colaborar de alguma forma - ao exercer a função de "olheiro" (vigilância) (TJSP - 13ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500412-20.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. XISTO ALBARELLI RANGEL NETO, V.U., j. 26/04/2022, p. 09) - com a execução do crime (auxílio propriamente material), aderiu subjetivamente até à consumação da conduta criminosa do acusado Carlos Henrique Dias (TJSP - 11ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0009337-89.2014.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel.^a Des.^a Designada MARIA TEREZA DO AMARAL, V.M., j. 30/11/2016, p. 05) e, na medida de sua culpabilidade, incide no preceito secundário

à esta cominado (art. 29, caput, do CP).

Em relação ao contexto fático processado e julgado, saliento, houve o concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP) e a grave ameaça foi exercida com emprego de arma branca (art. 157, § 2º, VII, do CP).

De rigor, pois, a condenação dos réus.

Eis o meu convencimento.

2.1.2 Das circunstâncias agravantes

Desse contexto, reconheço, embora não tenha sido alegado (art. 385 do CPP) (TJSP – 15ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500256-32.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. GILDA CERQUEIRA ALVES BARBOSA AMARAL DIODATTI, V.U., j. 05/08/2021, p. 08 ["não há que se falar em nulidade de capítulo da sentença por violação ao princípio da congruência"]), ter a parte ré cometido o crime em ocasião de calamidade pública (art. 61, II, j, 4ª figura, do CP) (Decreto presidencial n. 10.308, de 2 de abril de 2020) (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500574-78.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. TOLOZA NETO, V.U., j. 22/02/2022, p. 09/10; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500095-85.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EUVALDO CHAIB, V.U., j. 15/12/2021, p. 06/09; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1501475-80.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ANTÔNIO CARLOS MACHADO DE ANDRADE, V.U., j. 02/12/2021, p. 04; TJSP – 14ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500865-15.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. WALTER DA SILVA, V.U., j. 23/02/2021, p. 03), porquanto, ao aproveitar-se da situação trágica (fato que envolve muitas pessoas), demonstrou desprezo (pouco-caso, desamor) solidário e fraternal; enfim, externou insensibilidade coletiva.

O período de restrição sanitária (coronavírus [Covid-19]), mesmo após o término da vigência do Decreto presidencial, perdura infelizmente (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500574-78.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. TOLOZA NETO, V.U., j. 22/02/2022, p. 09/10; STF – Tribunal Pleno – ADI 6625-DF – Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJ 08/03/2021), de sorte que há possibilidade da aplicação da circunstância agravante.

No entender deste magistrado, a redação do art. 61, II, j, do CP não traz nenhum requisito disciplinador, limitando-se a punir mais gravemente o cometimento do crime em ocasião de calamidade pública (objetividade temporal).

"Trata-se, portanto, de agravante de natureza objetiva" (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500095-85.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EUVALDO CHAIB, V.U., j. 15/12/2021, p. 06/09).

2.2 Dos elementos do crime

No que se refere ao FATO TÍPICO, a descrição (conduta dolosa – resultados normativo e naturalístico – nexos de causalidade) atribuída à parte ré, contida na denúncia, adequa-se tipicamente (tipicidade), de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 157, § 2º, II e VII, c.c. o art. 29, caput, do CP.

No que se refere à ILICITUDE, o contexto fático típico (injusto penal) praticado pela parte ré, em razão da lesão aos bens jurídicos tutelados (o patrimônio, a integridade física e a liberdade do indivíduo), é contrário ao ordenamento

jurídico, não se identificando, nos autos, nenhuma causa excludente.

Nos termos do art. 24, caput, do CP, "considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual ou iminente, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se."

No caso concreto submetido à análise deste magistrado, ao comparar os bens salvo (a dificuldade financeira [sic], de interesse particular) e sacrificado (o patrimônio, a integridade física e a liberdade do indivíduo, de interesse da sociedade), este é de maior importância que aquele, o que afasta, pelo princípio da ponderação de bens, a "inexigibilidade do sacrifício do bem ameaçado" (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003837-71.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EDUARDO ABDALLA, V.U., j. 23/05/2018, p. 04).

No que se refere à CULPABILIDADE, a parte ré era imputável, detinha possibilidade de compreender a ilicitude de sua conduta e, na situação em que se encontrava, podia ser exigido dela comportamento diferente, não se vislumbrando, nos autos, nenhuma causa excludente.

Nos termos do art. 28, caput, do CP, "não excluem a imputabilidade penal: I – a emoção ou a paixão; II – a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos."

Na hipótese da embriaguez ou transtorno (art. 28, II, do CP), o agente, ao se autocolocar no estado de inimputabilidade, tinha plena consciência do que fazia (actio libera in causa) (TJSP – 2ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0001193-87.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. COSTABILE E SOLIMENE, V.U., j. 02/09/2019, p. 6), de modo que não acolho a tese defensiva.

2.3 Da aplicação da pena

Esclareço, inicialmente, que a pena-base será fixada (I) atendendo-se ao critério do art. 59 do CP (denominado pela doutrina de "circunstâncias judiciais"); (II) em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; (III) por último, as causas de diminuição e de aumento.

Pois bem, considerando o preceito secundário do contexto criminoso processado e julgado – Roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II e VII, do CP): 4 (quatro) anos de reclusão e, nos termos do art. 49, caput, do CP, 10 (dez) dias-multa –, passo a fixá-lo, pelo princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) (TJSP – 10ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000015-59.2014.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. FRANCISCO JOSÉ GALVÃO BRUNO, V.U., j. 23/05/2019, p. 04), separadamente:

Do réu Carlos Henrique Dias

Antes, porém, sintetizo os dados processuais da parte ré:

Tempo do fato: 20/11/2021

Folha de Antecedentes

Autos

(referência)

Data do fato
(específica)

T. em julgado (processo)

Certidão
Criminal

T. em julgado (extinção)

Classificação
penal

*

1501380-84/2019

15/08/2019

09/12/2020 (MP)

227

*

Súm. 444 do STJ

A considerar esse quadro descritivo (TJSP - 1ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500192-56.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. LUIZ ANTONIO FIGUEIREDO GONÇALVES, V.U., j. 08/05/2021, p. 06; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0000753-62.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. MARCOS CORREA, V.U., j. 11/07/2022, p. 03/04 ["O magistrado fez uma tabela informando didaticamente quais condenações utilizou para efeito de maus antecedentes e quais utilizou para efeito de reincidência."]), início a dosimetria.

Com relação ao CRITÉRIO DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, entendo que, sopesando os itens legais (que totalizam oito), a culpabilidade é desfavorável à parte ré, de modo que fixo a pena-base, majorando-a de 1/6 (um sexto), em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

A justificar a base penal fixada acima do mínimo cominado, CONSIDERO, atribuindo-se, para cada circunstância, a fração mínima estabelecida pelo Código Penal (1/6) (TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0005610-20.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 28/09/2020, p. 17 [1/6]), o item judicial apontado. Explico.

Da culpabilidade: No entender deste magistrado, o contexto criminoso apresenta elevadíssimo grau de reprovabilidade e censurabilidade, na medida em que a parte ré premeditou a ação criminoso, ou seja, deliberou, decidiu e planejou, de maneira consciente e refletida, o comportamento delituoso (TJSP - 2ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0005555-69.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ANDRÉ CARVALHO E SILVA DE ALMEIDA, V.U., j. 31/10/2022, p. 04; TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0005610-20.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 28/09/2020, p. 16; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500531-44.2021.8.26.0400, da

Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. JÚLIO CAIO FARTO SALLES, V.U., j. 24/06/2022, p. 09; TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1502039-93.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. FERNANDO GERALDO SIMÃO, V.U., j. 26/10/2022, p. 17/18) por ocasião da jornada de trabalho da parte ofendida (TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1506007-14.2020.8.26.0072, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. MACHADO DE ANDRADE, V.U., j. 18/11/2021, p. 17; TJSP - 10ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0003224-80.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. FRANCISCO BRUNO, V.U., j. 17/12/2021, p. 04).

O trabalho é direito social (art. 6º da CF).

Desconsidero, por outro lado, outras certidões (cf. quadro descritivo), por ser vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base (Súmula 444 do STJ).

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, de um lado, a parte ré confessou espontaneamente, perante a autoridade, a autoria delitiva (art. 65, III, d, do CP e Súmula 545 do STJ), e, de outro, cometeu o crime em ocasião de calamidade pública (art. 61, II, j, do CP), de modo que, neutralizadas as circunstâncias, fixo a pena provisória nos exatos termos da base penal.

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, reconheço que houve o concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP) e a grave ameaça foi exercida com emprego de arma branca (art. 157, § 2º, VII, do CP), de modo que fixo a pena provisória, aumentando-a de 3/8 (três oitavos) (TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000357-36.2015.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. JAIME FERREIRA MENINO, V.U., j. 10/09/2019, p. 16 [comparsaria e armamento] [3/8]; TJSP - 10ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500422-78.2020.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. LAERTE MARRONE DE CASTRO SAMPAIO, V.U., j. 02/06/2022, p. 16 [comparsaria e armamento] [3/8]), em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, cujo valor diário da multa penal, atendido o disposto nos arts. 49, § 1º, e 60, caput, do CP (conforme termo de interrogatório), determino em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Do réu Robert dos Santos Ávila

Antes, porém, sintetizo os dados processuais da parte ré:

Tempo do fato: 20/11/2021

Folha de Antecedentes

Autos
(referência)

Data do fato

(específica)

T. em julgado (processo)

Certidão
Criminal

T. em julgado (extinção)

Classificação
penal

*

1500552-88/2019

01/04/2019

09/12/2020 (MP)

237

*

Súm. 444 do STJ

A considerar esse quadro descritivo (TJSP - 1ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500192-56.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. LUIZ ANTONIO FIGUEIREDO GONÇALVES, V.U., j. 08/05/2021, p. 06; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0000753-62.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. MARCOS CORREA, V.U., j. 11/07/2022, p. 03/04 ["O magistrado fez uma tabela informando didaticamente quais condenações utilizou para efeito de maus antecedentes e quais utilizou para efeito de reincidência."]), inicio a dosimetria.

Com relação ao CRITÉRIO DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, entendo que, sopesando os itens legais (que totalizam oito), a culpabilidade é desfavorável à parte ré, de modo que, reportando-me à justificativa inicialmente mencionada, fixo a pena-base, majorando-a de 1/6 (um sexto), em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, a parte ré cometeu o crime em ocasião de calamidade pública (art. 61, II, j, do CP), de modo que fixo a pena provisória, com agravamento de 1/6 (um sexto), em 5 (cinco), 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, reconheço que houve o concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP) e a grave ameaça foi exercida com emprego de arma branca (art. 157, § 2º, VII, do CP), de modo que fixo a pena provisória, aumentando-a de 3/8 (três oitavos) (TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000357-36.2015.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. JAIME FERREIRA MENINO, V.U., j. 10/09/2019, p. 16 [comparsaria e armamento] [3/8]; TJSP - 10ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500422-78.2020.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. LAERTE MARRONE DE CASTRO SAMPAIO, V.U., j. 02/06/2022, p. 16 [comparsaria e armamento] [3/8]), em 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa.

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 16 (dezesesseis)

dias-multa, cujo valor diário da multa penal, atendido o disposto nos arts. 49, § 1º, e 60, caput, do CP (conforme termo de interrogatório), determino em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

2.4Do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade

O regime inicial de cumprimento da pena, de acordo com o art. 33, §§ 2º, b, e 3º, do CP, deve ser o FECHADO, porque, apesar da primariedade da parte ré, as circunstâncias, em razão da gravidade concreta da ação criminosa (TJSP – 5ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000270-46.2016.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. TRISTÃO RIBEIRO, V.U., j. 05/07/2018, p. 5; TJSP – 10ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500558-61.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. FÁBIO MONTEIRO GOUVEIA, V.U., j. 10/11/2021, p. 06), não são favoráveis.

Não obstante o disposto no do art. 387, § 2º, do CPP, não está o julgador obrigado a conceder sempre o regime mais favorável, podendo fixar, por exemplo (exempli gratia), o regime fechado inicial, se considerar o mais adequado, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, que remete ao art. 59 do CP, na medida em que somente o juiz da execução possui o quadro completo das condenações da parte ré, do seu comportamento carcerário e do seu merecimento (art. 112, caput, parte final, da LEP) (TJSP – 14ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0006205-24.2014.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. WALTER DA SILVA, V.U., j. 05/07/2018, p. 5).

2.5Da substituição da pena aplicada por outra espécie

A pena privativa de liberdade aplicada, com fundamento no art. 44, I (pena privativa de liberdade superior a 4 anos e crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa) e III (circunstâncias desfavoráveis), do CP, NÃO PODE ser substituída por outra espécie.

2.6Da suspensão condicional da pena

A parte ré, com fundamento no art. 77, caput (pena privativa de liberdade superior a 2 anos) e II (circunstâncias desfavoráveis), do CP, NÃO FAZ JUS à suspensão condicional da pena privativa de liberdade aplicada (sursis).

2.7Do direito de recorrer em liberdade

Em atenção ao art. 387, § 1º, do CPP, NECESSÁRIA a manutenção da prisão da parte ré, que não poderá apelar em liberdade, porque respondeu ao processo presa (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000033-41.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EDISON APARECIDO BRANDÃO, j. 09/04/2019, p. 03 ["Ora, se durante toda a instrução o acusado foi mantido no cárcere, temerário que agora, após a efetiva condenação pela prática de delitos gravíssimos, possa ser solto para recorrer."]; TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – HC n. 0080825-14.2012.8.26.0000, da 1ª Vara da Comarca da Estância Turística de Pereira Barreto – Rel. Des. FERNANDO MIRANDA, j. 19/07/2012 ["É certo que o apelo em liberdade, tendo o paciente respondido ao processo preso, quando existiam somente indícios de autoria, seria um contra-senso conceder a ele, depois de condenado, permissão para recorrer solto. Já está pacífico na jurisprudência dos EE. Tribunais Superiores que, salvo raríssimas exceções, plenamente justificadas, o normal é o réu, ao recorrer, permanecer na situação em que se encontra, isto é, preso, se custodiado cautelarmente e solto, se não."]), "tratando-se, agora, de prisão oriunda de sentença penal condenatória" (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Habeas Corpus Criminal n. 2272171-73.2019.8.26.0000, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 19/02/2020, p. 03).

2.8 Dos efeitos da condenação

Nos termos do art. 91, II, a, do CP, RECONHEÇO A PERDA, em favor da União, dos instrumentos do crime apreendidos com a parte ré (AEA), uma vez que, pelos fundamentos desta sentença (contexto delituoso processado e julgado), consistem em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitui fato ilícito (nexo de instrumentalidade); consequentemente (art. 119 do CPP), determino, nos termos do art. 124 do CPP, a inutilização desses instrumentos (destruição).

Com o trânsito em julgado, encaminhe-se à Seção de Depósito e Guarda de Armas e Objetos desta Comarca cópia do auto de exibição e apreensão (AEA) e do termo de registro de objeto (TRD).

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar, com fundamento no art. 387, caput, do CPP, a parte ré CARLOS HENRIQUE DIAS, portadora do RG n. 43.452.467 – SSP/SP, e ROBERT DOS SANTOS ÁVILA, portadora do RG n. 49.934.294 – SSP/SP, como incurso no art. 157, § 2º, II e VII, c.c. o art. 29, caput, do CP, às penas de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa e 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, respectivamente, cujo valor diário da multa penal determino em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

3.1 Das providências preliminares

Recomendo incontinenti a parte ré no estabelecimento prisional em que se encontra; expeça-se, de imediato, guia de recolhimento provisória em seu desfavor (art. 470 das NJCGJ); com o trânsito em julgado, tornem-me conclusos os autos para deliberação (art. 472 das NJCGJ).

3.2 Das custas processuais

Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das custas (taxa judiciária) do processo, nos termos do art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual n. 11.608/2003, com a observação do disposto no art. 98, §§ 2º, 3º e 4º, do CPC (gratuidade jurisdicional) (TJSP – 14ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0005325-27.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. WALTER DA SILVA, V.U., j. 30/05/2019, p. 6).

3.3 Da pena de multa

Nas condenações com trânsito em julgado à pena de multa aplicada cumulativa ou isoladamente (art. 479 das NJCGJ), providencie-se, previamente, o cálculo da quantia aplicada a título de multa a pagar (Comunicado Conjunto n. 1744/2019 – Disposições Gerais: item 1, II), sem prejuízo do cumprimento das providências preliminares (cf. item 3.1).

Após, manifestem-se o Ministério Público e a Defesa.

Findo o prazo com requerimento de impugnação ou complementação, pronuncie-se o Escrevente Técnico Judiciário responsável por realizar o cálculo; com o pronunciamento, tornem-me conclusos os autos para deliberação (art. 538, § 1º, das NJCGJ).

Findo o prazo sem requerimento de impugnação, considerar-se-ão de pleno direito

(pleni iure) homologados os cálculos providenciados (art. 538, § 1º, das NJCGJ); consequentemente, tornem-me conclusos os autos para início da execução da pena de multa (art. 479 e ss. das NJCGJ).

3.4 Das comunicações

Comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt – IIRGD (art. 472, I, das NJCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal.

Certificado o trânsito em julgado, comunique-se, nos termos do art. 15, III, da CF, ao Cartório Eleitoral local para suspender os direitos políticos da parte ré.

Comunique-se à parte ofendida (art. 201, § 3º, do CPP).

3.5 Da certidão de honorários advocatícios

Expeça-se certidão de honorários advocatícios no máximo da tabela do convênio OAB – Defensoria/SP à Defesa Dativa nomeada.

Registrada eletronicamente (art. 389 do CPP e art. 72, §§ 4º e 6º, das NJCGJ). Publique-se (art. 389 do CPP). Intimem-se (arts. 390 e 392 do CPP). Certifique-se (art. 72, § 5º, das NJCGJ). Oportunamente, arquivem-se os autos.

Estância Turística de Olímpia, 19 de novembro de 2022.

Eduardo Luiz de Abreu Costa
Juiz de Direito
(Assinado digitalmente)